

עין משפט
נר מצוה

מג:

נִקְמָטַע ראשו שׁל אביו אינו מיטמא. בכהן הדיוט מיירי שמותר ליטמא לאציו ולא בכהן גדול ומזר: **אִמֵּר** לִיה רב **המנונא** ההוא דקא אויף בפקתא דערבות. בקעה שמזוין צה גנגי: ופסקוה גנגי לרישיה דלצוה ה״נ לא ליטמא ליה א| צ״ל מה ר״ל: א״ל מת מנזה קאמרת השתא ב| כהן| בצהריי. שאין קרובין מייחייב בלציו והשתיא איהו מת מנזה כל שקורא ואתא אחרים עונין ויש לו עונין קרובין אין זה מת מנזה והא יש לזי לשכור אחרים מתעסקין צו א| כיון דקא אזיל בצורחא כמי שאין לו קוצרין דמי. דלא שכיחי אינשי הסם פי ר״י הצא| ליטפל במת מנזה חס יש שם ישראל שיכול לטפל אף כי אינן קרובין לא ליטפל בזה [כנהניס] קרובים ורליה דלמרנר צפ״ כ״ג (לקמן דף מו.) גבי מת מנזה כ״ג ומזר יטמא נזיר ואל יטמא כהן וכ״ש כהן וישראל יטמא ישראל ואל יטמא כהן וז״ע [מהאין] דפ׳ (האשה רבה יבמות דף פט:) גבי אשמו קטנה יורשה ומיטמא לה ד| ואין כח לעקור דבר מן המורה ה|ואמאין^[5] יטמא ומשני כיון דקרובין לא ירתי לה קרי ולא ענין לה קרינן צה והשתא ה״ד אי דליכא מתעסקים אחרים מאי איריא מנועס אשתו מיפוק ליה דלפילו אחריתי נמי מת מנזה גמור היא אלא דליכא אחרים דיכולים להתעסק ותשוב כמת מנזה אלמא כהן ומת לפניו יש שם ישראל ואינו חושש ליטפל חשיב מת מנזה ואר״י דודאי מן הדין לאו מת מנזה הסם רק עש שקרוביה מתרשלים ממנה שזויה רבנן כמת מנזה ואף כי

אין כח ציד חכמים לעקור דבר מן המורה בקום ועשה במקום שיש פנים וטעם בדבר ודאי לכ״ע יש כח לעקור מדע דכחלי סוגיא דהתם (לא) מיימי מאשה שנאמנת לומר מת בעלי דהרי עוקרה דבר תורה בקום ועשה אלמא ודאי במקום שיש פנים וטעם יש כח לעקור ודייקא^[6] ומנסבא מתוך חומר שמחמירין בסופה: **מִירְיָבִי** לִה **יטמא** גבי כהן הדיוט [כתבין]: ואינו מטמא לה א| פרט לאצר מן החי של אחותו ואצר מן המת שאינו ראוי להטמאות בזה: לפי שאינו מיטמא לאצר מן החי של אציו. כלומר שאף בלציו הקרוב יותר אינו רשאי לטמאות לאצר אציו וז״ע [דל״ן] יטמא * מלאציו נפקא: **אבֵּל** מחזיר הוא עץ עצם בשעורה. לקוברו פי׳ אס נטמא כבר לשאר הגוף: מאי מחזיר [לאן] דחסר פורתא. ו| ה״ע כי אציו חסר צעריו מיטמא לו: **רָבִי** יהודה היא דתניא רבי יהודה אומר לֵה מיטמא ואינו מיטמא לאברים לִפי שאינו מיטמא לאבר מן החי שֶׁל אִבֵּי מיטמא הוא לאבר מן המת שֶׁל אביו. ע״י [חזרה] אס נטמא אל שאר הגוף אצל לכתחילה ודאי מורה רבי יהודה דלא יטמא כצרייתא דלעיל וצסיפא דהיא דלעיל תניא צמורת כהנים רבי יאומר אינו מיטמא לעס כשעורה מאציו אצל מחזיר הוא על עצם כשעורה ודבר תימה דלוקיימנא כר׳ יהודה והרי מיימי צסיפא^[10] מכלל דרשא לאו ר׳ יהודה היא אס לא נאמר כולה ר׳ יהודה היא: **לָרֶךְ** הוא **מיטמא** [ואינו מיטמא] לאבריה פרט לבוית מן המת ובוית נצל. ליטה היוצאה מן המת: ומלא תרווד רקב. מלא כף עפרורית ורקבון גוף המת: **יְבוֹרֵךְ** לא יטמא לשדרה וגולגולת ולרוב מניינה^[11]. לקמן פי׳ דנדיא ומפרש לה^[12]: רוב מניינה. מנין [קב״ה] אצרים:

בשחוא אומר אומר ואמרת. דכתיב אמור אל הכהנים ואמרת הוסיף הכתוב טומאה אחרת שמוכל ליטמא וסבא הוא להעמיד אמור ואמרת אלאחותו דלירי^[13] למעוטי אצרים ולהוסיף שיוכל לטמאות לרוב צניינה ורוב גניינה ב| ויכול לא יטמא לשדרה וגולגולת ורוב מניינו ולרוב צניינו של קרובים אחרים שצמורה דכתיב [לה יטמא]^[14]: אמרת מה אחותו מיוחדת שגופה תלוי צו. כלומר שהרי^[15] קרובתו ומוטלת עליו לקוצרו^[16] ומן הדין הוה ליה למימר יכול יטמא למתים אחרים אף לאצרים אי לא גמרינן מאחותו דכתיב צה לה ומשני היאה נמי ו׳ כר״א צ״ר^[17] יהודה רב חסדא דלמר כי האי תנא:

שלשה מינין פרק ששי נזיר

אמר רב חסדא נקטע ראשו של אציו. אע״פ שהראש צדד הגוף הואיל וכבר נקטע אינו מיטמא דלמר קרא לנפש לא יטמא צעמיו כי חס לשארו הקרוב אליו לאמו ולאציו בזמן שהוא שלם שלא נתפרדו אצריו זה מזה ולא בזמן שהוא חסר כגון זה שנקטע ראשו: **צפקתא**. צפקתא: דערצות. שגנבים ולסטיין

מזוין שס: ופסקו גנגי לרישיה ה״נ דלא יטמא. צצציל שהוא חסר: א״ל ממת מנזה קא מיימית לי שאני התם כיון דלית צהדיה אלא הוא לחודיה קאי גביה כמת מנזה דמיו^[1]: והשפא י״ל בלצרינו מיטמא. כדאמרין לקמא^[2] לאחותו הוא דאינו מטמא אצל מטמא למת מנזה אציו לא כל שכן: והא איוס ליה צרא. ואילו הוה קורא ליה אב אהא עני ליה איהו ולא הוי ליה מת מנזה: מייסינא ולאחוסו כנסתול וגו׳ לה יטמא. כשהיא שלימה: ואינו מיטמא לאצריה. שחס נפרד ממנה אצר צין צחייה צין צמותה אינו מיטמא לה לפי שאין אדם מיטמא לא לה ולא על אי משאר קרובין על אצר מן החי לפי שאינו יכול להחזירו לכמות ⁽³⁾ שהוא מתחילה. וה״ה נמי לאצר מן המת שאין צין אצר מן המת לאצר מן החי אלא צצר הפורש: אצל מחזיר הוא על עצם כשעורה: ה״ג מאי מחזיר הוא על עצם כשעורה דאינו מחסר פורתא. כלומר דצשעה שגגה צה צרישא הוה חסר להך עצם פורתא כשעורה ואפ״ה היה מותר ליטמא לה וה״ה לאציו אע״ג דהוא חסר ואינו שלם וקשיא לרב חסדא דהא סתמא לדברי הכל היא: לא היא ר׳ יהודה היא. דקסם סיפרא רבי יהודה^[4] וישמענין ליה לרבי יהודה דלמר נמי

[צכהאי גוונא]: דסניא וה״ג ר׳ יהודה אומר לה יטמא ואינו מיטמא לאצריה לפי שאין אדם מיטמא על עצם כשעורה מאציו אצל הוא חוזר על עצם כשעורה מאציו. כלומר לאיצריו הוא דאינו מיטמא צין צחייו צין צמותו לפי שאין אדם מיטמא תחילה על עצם כשעורה מאציו לפי שלא התירה תורה ליטמא אלא דצבר שעיקר הגוף צו אצל מיטמא הוא לעיקר הגוף לכתחלה ואס נחסר הוא הולך וצדוק אחריו ואפילו על עצם כשעורה ואנא אמינא לה כרבנן דפלגי דעליה דר׳ יהודה דלמרי כיון שנחסר במקצת שוב אינו מותר ליטמא צו. וספרים שכתבו בזה לפי שאינו מיטמא לאצר מן החי של אציו אצל מיטמא לאצר מן המת של אציו שצשתא היא מדתני רב כהנא בסמוך אף כל שכל גופו תלוי צו כגון רוב צנינו ורוב מנינו הוא דמיטמא אצל לא לאצר אחד ומוקיימנא לה להיאא נמי כרבי יהודה ועוד לא אשכחן לה דנישנית משנה זו צסר ר׳ יהודה הכי דהא לא קתני לה הכי אלא דגרגסינן לה אן לפי שאין אדם מיטמא על עצם כשעורה כ״: והסני רב כהנא כר״א. כלומר בצרייתא דר׳ אליעזר צן יעקב: **זוים נצל**. נצל ליטה היוצא מן המת שפורש ממנו ואין נצל אלא לשון הפרשה כמו שמתרגמינן ויאל אלהים (בראשית לא) ואפרש יי מפי רבי אליקום. מפרש לקמן צצר המת שקרש צפ׳ כ״ג ומזר (דף צ:.) **והפני רב כהנא**. בצרייתא דר״א צן יעקב לה צומיטמא צגופה שלם ולא לאחד מאצריה פרט לכזית מן המת כ״ שאינו מיטמא לה: יכול לא יטמא לשדרה וגולגולת כ״. הואיל וחתה אומר כן שאינו מיטמא לאצרים: **כשהוא אומר**. אמור אל הכהנים צני אהרן ואמרת אליהם הוסיף לך הכתוב טומאה אחרת דבשדרה ורוב צניינה כגון שתי שוקיים ירך אחת וצרוצ מניינה כגון קצ״ה איצרים הימנה שיכול ליטמא: יכול

דלעמיד אמור ואמרת אלאחותו דלירי^[13] למעוטי אצרים ולהוסיף שיוכל לטמאות לרוב צניינה ורוב גניינה ב| ויכול לא יטמא לשדרה וגולגולת ורוב מניינו ולרוב צניינו של קרובים אחרים אף לאצרים אי לא גמרינן מאחותו דכתיב צה לה ומשני היאה נמי ו׳ כר״א צ״ר^[17] יהודה רב חסדא דלמר כי האי תנא:

ובאו

דמשום קורבא דאבא לא מטמא כיון דחסר משום מת מצוה מיהא מטמא מכאן משמע דאס יש שום ישראל שיטפל בה לא מקרי מת מצוה ולא יטפל בו הכהן דמשמע דוקא בפקתא דערבות דלא שכיחי אינשי כלל הא אי שכיחי אינשי אפילו אינם קרובי המת לא יטמא הכהן ועוד ראיא מהא דאמר לקמן פ׳ כ״ג כ״ג נזיר יטמא נזיר ואל יטמא כ״ג^[1] וזהו שאמר כהן ישראל יטמא ואל יטמא כהן. מיתבי לה יטמא גבי אחות כהן הדיוט כתיב לה יטמא משמע כשהיא בשלימותה: ולא לאבר מן המת של אביו. כלומר אפילו אביו הקרוב לו יותר אינו מטמא לאיצריו. ורצ״ע מנ״ל דאינו מטמא לאיצרי אביו. ושמא מלאציו נפקא: עין חזרה. וחספא דהויא דלעיל תניא בת״כ ר׳ יהודה אומר אינו מטמא אצל מחזר הוא על עצם כשעורה של אביו לקבור: מאי מחזר לאו דקא חסר פורתא בשעה שנטמא לאביו וחסר ממנו עצם כשעורה ואפ״ה נטמא לו: האי תנא סבר לה כר׳ יהודה ורבנן פליגי עליה. ואנא כרבנן סבירא לי: אבל מטמא על אבר מן המת של אביו. פי׳ עין חזרה אס כבר נטמא לשאר הגוף אבל לכתחלה מודה ר׳ יהודה דאינו יכול לטמא כצרייתא דלעיל דאליכ מאי שנא לאבר מן החי דלא מטמא דלא סתברא לחלק בין אבר מן החי לאבר מן המת אלא דלאבר מן המת מטמא עין חזרה. ובסיפא דהויא דלעיל תניא בת״כ ר׳ יהודה אומר אינו מטמא אצל מחזר הוא על עצם כשעורה. ותימה הוא היאך מוקי לה כר׳ יהודה הא מדרקתני סיפא ר׳ יהודה אומר מכלל דרישא לאו ר׳ יהודה היא. וי״ל דכולה ר׳ יהודה היא: וכזית מנצל. ליטה היוצאת מן המת: לרוב מניינו היינו (קמ׳) [קב״ה] איברים רוב מנין האיברים שהם רמ״ח איברים: ולרוב גניינו מפ׳ לקמן ב׳ שוקיים ירך א׳ או ב׳ יריכים ושוק א׳: כשהוא אומר אמור אל הכהנים בני אהרן הוסיף לך הכתוב טומאה אחרת שיוכל לטמא לה. ומסתברא דקאי אאחותו דדרישאנ שאינו מטמא לאיצריה ואשמועינן הך

מסורת הש״ס

(א) יבמות פט: עירובין פ: (ב) סוטה ג. (ג) (דף מח:.) (ד) [פסהדרין פו.]. (ה) צ״ל ר׳ יהודה, (ו) שוין לרף מנ״.

ⓘ

תורה אור השלם

1. בי אם לשארו הקרב אליו לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחותי.

ויקרא כא ב

2. ולאחתו הבתולה הקרובה אליו אשר לא יהיה לאיש לה יטמא:

ויקרא כא ג

3. ויאמר ה' אל משה אמר אל הבדנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו: ויקרא כא א

ⓘ

נוסחת הריב"ן

אן הוה: צן יטמא:

ⓘ

הגהות הב"ח

(א) גמ' לה יטמא ואינו מיטמא לאצריה (שאינו מיטמא וכו' של אציו) תלמי' וי"צ גי' רשי' שאין אדם מיטמא על עצם כשעורה מאביו אבל הוא חוזר על עצם כשעורה מאביו: (ב) שם כר"א כן יעקב לה יטמא: (ג) שם ולרוב מנייה כשהוא כותב ואמרת: (ד) רש"י ד"ה א"ל ממת וכו' דמי השתא יש לומר כ"ל והד"ה: (ה) ד"ה מייסינא וכו' ואינו וכו' להחזירו לכמות שזויה מתחלה כ"ל והד"ה:

ⓘ

הגהות התוספות

1. צ״ל השתא י״ל ומינת כהן נמתק. 2. צ״ל יש לו כן שיכול לשכור כ״. 3. צ״ל כהן הצא. 4. צ״ל פריך ואי אן כח ציד חכמים לעקור שז״י. 5. צ״ל אמאי יטמא לה. 6. צ״ל ובלשה יש טעם דצבר דדייקא ומנסבא. 7. צ״ל וז״ע מנא קא שמא מלאציו נפקא. 8. צ״ל הכי. 9. צ״ל פורתא. 10. צ״ל מדמיירי ר׳ יהודה כסיפא. 11. צ״ל לרוב צניינו ולרוב מניינה. 12. צ״ל לקמן פי׳ כהן גדול (דף צב:) מפרש לה. 13. צ״ל דלירי צה קרא. 14. תיובת ״שחורה דכתיב לה יטמא״ נמתק. וי״ל שהסרי הכתוב לעמאות בזה. 15. צ״ל שהיא. 16. צ״ל לקוברה. 17. צ״ל דרלצי כצבי יהודה.

ⓘ

מוסף רש"י

לה יטמא. אס מתה, ואינו מיטמא לאצריה. אס אחד מאלו מוסה שחין ואצריו וספלין אין מיטמא לה, דקרי״ל צעור והרעוב (חזקין קסב:) אצר מן החי מטמא כאצר מן המת, ואצטר״ח לא למעט אצריה (סוטה א.)

עו א מיי פ״ב מהל׳ אצל הל׳ עו טמו לאחין ולה ועשין מן טוש״ע י״ד סי׳ שעב ספיף ט׳:

עב ב מיי שס פ״ג הל׳ ח סמג לאחין רלו טוש״ע י״ד סי׳ שעב ספיף ג וינכר אלסם ריש הלכות טומאה דף סג׳:

עב ג מיי פ״ג שס הל׳ סמג שס טוש״ע י״ד סימן שעב ספיף ד סי׳ שעב ספיף ד:

פ ד מיי שס פ״ב הל׳ יד סמג שס טוש״ע י״ד סימן שעב ספיף ט עוש״:

ⓘ

גליון הש"ס

תוס' ד"ה מיתבי ב', מלאביו נפקא עי' סוטה דף ג ע"ב מדיה ורע"ק:

ⓘ

הגהות מהר"ב
רנשבורג

א] תוס' ד"ה אמר ליה וכו' ה"נ לא ליטמא ליה. צ"ל נמתק צ"ל וי"צ כלומר. א"מ: ב] ר"ה א"ל וכו' מ"מ קאמרת השתא כהן. מ"י כהן נמתק וי"צ שס. א"מ: ג] ר"ה ושא"י מ"מ וכו' אחרים מתעסקין צו. י"צ כהן הס"ד ואח"כ מה"ד כיון דקאזיל בצורחא: ד] בא"ד גבי אשמו קטנה יורשה ומיטמא לה ספיף ואי כ"ל צ"מ: ה] בא"ד לעקור דבר מן המורה ואמאי יטמא. מ"י ואמאי יטמא ומתקין וי"צ אצל מטמא בעל לא מטמא וכו' כ"ל צ"מ: ו] ר"ה מייסינא וכו' ואינו מטמא לה מילת לה נמתק וי"צ לאצרים וכו' וז"ע דליל לה יטמא מלאציו נפקא כ"ל עי' א"מ: ז] ר"ה אצל מחזיר וכו' דחסר פורתא ואפ"ה כי אציו חסר צני מיטמא לו כ"ל: ח] ר"ה יטל וכו' ולרוב מנייה לקמן. י"צ עי' דף נב ע"ב: ט] ר"ה כשהוא וכו' לרוב צנייה ורוב מנייה. י"צ כהן הס"ד ואח"כ מה"ד יטל לא יטמא: י] בא"ד וישנא ר' יהודה וכו' חסדא כ"ל:

ⓘ

פי' הרא"ש

על הגוסס: נקטע ראשו של אביו של כהן הדיוט: בפקתא דערבות. בקעה שנוצחין בה ליטוס: כל שאין לו קוברים. קורא ואחרים עונים אותו. מירוש השם אחת היה יכול לקרות הויו לו קרובים עונים אותו. ור"מ קורא וכהן ואחרים עונים אותו לבא לקבור וחומר גדולה היא דאם הכהן יכול לחזור ולמצוא לו קוברים לא יטמא לו. ולישנא [דגמ'] דפ' האשה רבה משמע כפי קמא דקורבנה תלייה מלתא דגרסי התם כיון דאיהו לא קא ירית יתה קריא ולא עניא קרי ביה. כיון דקא אזיל באורחה כמו שאין לו קוברי דמי וחלכך נתי

^[1] צ״ל וישנן כהן וישראל ויהי כהן מן ד״ה והא